

"INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO"
"DELUMA S.S.E. LTDA"

Marina Silva Batista, brasileira, nascida em 16/11/1996, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, fisioterapeuta inscrito no CREFITO-3 nº. 277681-F, portadora da Cédula de Identidade RG SSP/SP nº. 50.506.190-9 e CPF nº. 389.273.408-92, residente e domiciliada na Rua Luís Viola, nº. 45, Bairro Jardim Itapeva, Mauá-SP, CEP: 09330-100.

Considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil, incluído pela Lei nº. 13.874, de 20 de setembro de 2019, resolve a única sócia promover a constituição de uma Sociedade Empresária Limitada unipessoal, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

I – NOME EMPRESARIAL, TÍTULO, SEDE, OBJETO SOCIAL, INÍCIO E DURAÇÃO:

PRIMEIRA CLÁUSULA

A sociedade empresária limitada terá a denominação: **Deluma S.S.E. Ltda**

Com sede social na Alameda Terracota, nº. 185, Conjunto Comercial 1213, Bairro Cerâmica, São Caetano do Sul-SP, 09531-190.

Tendo por objeto social o ramo de: **"Prestação de serviços especializado em fisioterapia; ministração de cursos, palestras e treinamento profissional; atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários; atividades de cobrança e fornecimento de informações cadastrais; bem como a prestação de outros serviços auxiliares aos serviços financeiros e de apoio administrativo e empresarial"**.

A sociedade empresária limitada iniciará suas atividades assim que obter seu registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo e consequentemente tiver seu número no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Seu prazo de duração é por tempo indeterminado, podendo a critério do sócio, abrir filiais, agências ou sucursais em qualquer parte do território nacional.

II - CAPITAL SOCIAL

SEGUNDA CLÁUSULA

O Capital Social será de R\$10.000,00 (dez mil reais), representado por 10.000 (dez mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional pela única sócia.

Parágrafo Único - A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

III – ADMINISTRAÇÃO

TERCEIRA CLÁUSULA

A administração e representação da empresa, em Juízo ou fora dele, será exercida de forma isolada pela sócia **Marina Silva Batista**, podendo representar a empresa, perante todos os órgãos, autarquias, assinar procurações judiciais e extrajudiciais, alienar bens móveis ou imóveis pertencentes à empresa.

Parágrafo Único – Todas as procurações outorgadas pela empresa deverão conter poderes específicos, prazo determinado e não poderão ser substabelecidas, à exceção daquelas conferidas em caráter "ad judícia".

IV - PRÓ-LABORE

QUARTA CLÁUSULA

A sócia administradora poderá ter uma retirada a título de Pró-Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes e a conveniência da empresa e da sócia.

Parágrafo Único - Os valores de retirada de Pró-labore ou dividendos serão determinados mensalmente de acordo com a capacidade financeira da sociedade e os resultados apurados pela mesma.

V - EXERCÍCIO SOCIAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

QUINTA CLÁUSULA

O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano, para encerramento do exercício, serão elaborados o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras previstas em lei, cabendo a sócia os lucros ou perdas apuradas, nos termos do Art. 997, VII do Código Civil.

Parágrafo Primeiro – A conveniência da única sócia, a sociedade poderá levantar balanços extraordinários para fins contábeis sobre as cotas e designará administradores, quando for o caso.

Parágrafo Segundo – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as cotas e designará administradores, quando for o caso.

VI - FALECIMENTO E RETIRADA DE SÓCIO

SEXTA CLÁUSULA

O falecimento, a interdição, a insolvência ou a falência da única sócia, não determinará a dissolução da sociedade, que continuará existindo com herdeiros, sucessores ou representantes legalmente constituídos. Se existirem vários herdeiros ou sucessores, estes deverão ser representados por um deles. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, a empresa entrará em processo de liquidação. Eventual saldo será devolvido aos herdeiros na proporção que lhe couber.

VII - DA DISSOLUÇÃO

SÉTIMA CLÁUSULA

Dissolver-se-á a sociedade, além dos casos previstos em lei, nas seguintes hipóteses:

- I. A decisão da única sócia;
- II. A comprovação de impossibilidade de funcionar;

Parágrafo Único – Cabe a sócia, em caso de dissolução, escolher o liquidante.

VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

OITAVA CLÁUSULA

A sócia declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a atividade da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

IX – FORO

NONA CLÁUSULA

Fica eleito o foro da Comarca do Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

X - CASOS OMISSOS

DÉCIMA CLÁUSULA

Nos casos omissos no presente Contrato serão regulados pela Lei nº. 10.406 de 10/01/2002, e subsidiariamente nas omissões pela Lei nº. 6.404 de 15/12/1976.

Satisfeita, assina o presente instrumento, que será levado a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

São Caetano do Sul, 24 de março de 2.026.

Marina Silva Batista

RG SSP/SP nº. 50.506.190-9

CPF nº. 389.273.408-92